



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5023703-92.2016.4.04.7200/SC

RELATOR: JUIZ FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: TACIRO ENGENHARIA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pelo ente público, pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal que, mantendo a sentença, entendeu que a regra que trata da “denúncia espontânea” (art. 138 do CTN) também se aplica aos casos em que o contribuinte deixa de cumprir, a tempo e modo, obrigação tributária acessória, ou seja, os chamados “deveres instrumentais”.

Na espécie, entendeu-se que a apresentação extemporânea da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP (Lei nº 9.528/97), instrumento declaratório necessário para a realização o autolancamento alusivo a contribuições previdenciárias, pode ser considerada para fins do art. 138 do CTN.

O acórdão recorrido (valendo-se da sentença), no ponto em que é atacado pelo presente recurso, após examinar os documentos e argumentos apresentados nos autos, concluiu nos seguintes termos:

Da leitura atenta ao dispositivo, observa-se que o CTN não faz distinção entre infração formal ou material tampouco entre obrigação principal e acessória, muito menos exclui do alcance da denúncia espontânea a obrigação acessória autônoma.

Note-se que sequer o artigo fala em infração tributária, mas sim em 'infrações da legislação tributária'. Qualquer norma legal ou infralegal que imponha interpretação restritiva a esse direito do contribuinte não poderá prevalecer. [...]

Ressalto ser do meu conhecimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de entrega de declarações configura infração formal e que a denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa pelo respectivo atraso (AgRg no REsp 1466966/RS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015; AgRg nos EDcl no AREsp 209.663/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013).

Contudo, meu entendimento é o já exposto acima, de modo que defiro a tutela.

O ente público sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por entender que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência do **STJ**:

1. As Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ firmaram o entendimento de que "a denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF)".

2. Não se conhece de embargos de divergência quando a controvérsia em relação à matéria resta superada pela Seção e o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Tribunal. Súmula n.168/STJ.”

3. Embargos de divergência não conhecidos.

(REsp. n.º 576.941, relator o Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 12/12/2005)

2. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de afastar multa administrativa pela apreensão de equipamento não autorizado, pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedente: AgRg no REsp 1.466.966/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11/5/2015. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”

(REsp. n.º 1.618.348, relator o Ministro Herman Benjamin, julgado em 20/09/2016)

Relatados no essencial, passo a decidir.

VOTO

O pedido de uniformização de interpretação de lei federal está previsto no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, sendo cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Por questões de direito material, deve-se entender os pontos controvertidos de direito, ou seja, aqueles alusivos à construção, a partir dos enunciados dos textos normativos, da norma jurídica do caso concreto, desde que, para o deslinde da controvérsia, não seja necessária a reavaliação de provas nem o reexame dos fatos concretamente discutidos na demanda.

Para demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão recorrido com acórdão paradigma de Turma Recursal de região diferente, da própria TNU ou do STJ (art. 14, § 4º). Também é possível que se utilize, para tais fins, enunciado de súmula da TNU ou do STJ.

No presente caso, o pedido merece ser conhecido, pois o acórdão recorrido julgou o ponto controvertido em sentido contrário ao entendimento posto no acórdão paradigma.

A controvérsia reside no seguinte ponto: “saber ser a regra constante do art. 138 do CTN, que trata da ‘denúncia espontânea’, aplica-se, ou não, aos casos de cumprimento extemporâneo de obrigação tributária acessória, os chamados deveres instrumentais do contribuinte”.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que a questão controvertida posta como objeto deste incidente de uniformização nacional deve ser afetada como representativa de controvérsia, nos termos do art. 17 do RITNU.

Em tais termos, voto no sentido de **CONHECER E AFETAR** a questão controvertida objeto do presente incidente como representativo de controvérsia, determinando à STNU que proceda nos termos do art. 17 do RITNU.

Documento eletrônico assinado por **BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000093981v2** e do código CRC **78920a12**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO
Data e Hora: 30/9/2019, às 20:38:14

5023703-92.2016.4.04.7200

900000093981.V2